



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUNALI Bin CASMADI;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/20 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purbaya RT.004 RW.006, Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2025 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 September 2025;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan tanggal 9 Desember 2025;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2026;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 8 Februari 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026;
10. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 April 2026;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 4 April 2026 sampai dengan tanggal 2 Juni 2026;

Dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Advokat Muhammad Zulfikar, S.H. dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum “M. ZULFIKAR & ASSOCIATE” yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Kalisapu, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor 275/HK.02.02/XI/2025 tanggal 11 November 2025;

Dalam pemeriksaan Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KUNALI Bin CASMADI bersama dengan saksi NUR JAMAN Bin MA'RUF (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sejak kurun waktu bulan April 2024 hingga bulan Juni 2025 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 hingga tahun 2025, bertempat di Jalan Purbaya RT.004 RW.006, Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Brebes daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mereka yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan April 2024 di rumah saksi Nur Jaman beralamat di Pasar Batang RT.04 RW.02, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, saksi Nur Jaman dan Terdakwa bersepakat untuk bekerja sama melakukan perekrutan calon tenaga kerja yang tertarik untuk bekerja di negara Spanyol sebagai pelayan restoran dan anak buah kapal, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Nur Jaman di Brebes tertanggal 29 April 2024, adapun isi dari surat perjanjian kesepakatan tersebut adalah:
 1. Bahwa pihak pertama (NURJAMAN) berniat mau bekerja ke luar negeri sebagai ABK Kapal Ikan Spanyol dengan melalui perantara jasa pembuat visa pihak kedua (KUNALI);
 2. Pihak pertama dan kedua bersepakat untuk biaya jasa proses pembuatan visa pelaut yang harus dibayar pihak pertama kepada pihak kedua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 3. Pihak kedua berjanji sanggup mengerjakan jasa proses pembuatan visa pelaut dalam waktu yang telah ditentukan sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak;
 4. Pihak pertama berjanji tidak menyalahgunakan visa pelaut yang telah dibuat untuk keperluan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku;
 5. Apabila di kemudian hari terjadi tindakan penyalahgunaan visa pelaut oleh pihak pertama untuk hal yang melanggar hukum, maka konsekwensi yang timbul akibat tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama sepenuhnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa menelepon Saksi Mantogoni (ayah dari saksi Eka Kusuma Bimantara) dan Terdakwa menawarkan job/pekerjaan di restoran di negara Spanyol dijanjikan

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan proses resmi dan pemberangkatan cepat, kemudian Saksi Mantogoni menyampaikannya kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara terkait dengan job/pekerjaan di restoran di negara Spanyol dan Saksi Eka Kusuma Bimantara berminat, selanjutnya Saksi Eka Kusuma Bimantara disuruh ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purbaya RT.004 RW.006, Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi Eka Kusuma Bimantara ditawarkan job/pekerjaan di restoran yang berada di negara Spanyol dengan gaji 1.200 Euro/bulan sebagai pencuci piring, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Bayar tunai/cash sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dicicil sebanyak 3 kali;
 2. Membuat paspor dengan biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Membuat visa dengan biaya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 4. Mengumpulkan KTP (asli), KK (asli) dan akte kelahiran (asli);
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan job/pekerjaan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara sebagai karyawan restoran di negara Spanyol dengan gaji 1.200 Euro/bulan dan setelah bekerja selama 3 bulan, akan dibuatkan KTP Spanyol dan apabila lama bekerja bisa diangkat sebagai koki;
 - Bahwa kemudian Saksi Eka Kusuma Bimantara pulang dan meminta pendapat dari Saksi Mantogoni, dimana Saksi Mantogoni menyetujuinya karena tahunya job tersebut resmi;
 - Bahwa selang dua hari, Terdakwa menghubungi Saksi Eka Kusuma Bimantara untuk meminta nomor Saksi Mantogoni, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mantogoni untuk memastikan Saksi Eka Kusuma Bimantara ikut mendaftar, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Mantogoni untuk mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 3620575223 atas nama KUNALI untuk membuat paspor;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara diajak oleh Terdakwa untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Cilacap;

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara dibawa oleh Terdakwa ke Klinik Hasela Tegal untuk medical cek up;
- Bahwa setelah paspor jadi, Saksi Eka Kusuma Bimantara dikabari lagi untuk membuat visa dengan biaya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Saksi Mantogoni langsung mentransfer biaya tersebut ke rekening Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024, Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Jalan Thamrin Jakarta untuk membuat visa. Pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara bahwa yang memberangkatkan ke Spanyol adalah saksi Nur Jaman sedangkan Terdakwa hanya membuatkan visa saja, dimana visa yang dibuatkan oleh Terdakwa untuk pemberangkatan ke luar negeri adalah Visa C;
- Bahwa setelah visa jadi, Saksi Eka Kusuma Bimantara disuruh untuk menunggu pemberangkatan dan sekira tanggal 15 Agustus 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara ditelepon oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 3 September 2024 berangkat ke Spanyol;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil dari rumah menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Spanyol menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan pada saat itu, Saksi Mantogoni dimintai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengurusan tiket dan biaya transport;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2024, sampai di bandara Alicante, Spanyol, Saksi Eka Kusuma Bimantara dijemput oleh ibu Maria dan dibawa di Mess dan tidur selama sehari, dimana ibu Maria memberitahukan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara bahwa gaji 900 Euro/bulan. Selanjutnya Saksi Eka Kusuma Bimantara dibawa dengan menaiki kereta api menuju ke terminal bus Alicante. Sesampainya di terminal bus, Saksi diberi kertas yang bertuliskan alamat restoran tempat Saksi Eka Kusuma Bimantara dipekerjakan. Setelah sampai di alamat tersebut, Saksi dijemput oleh seorang laki laki dan istrinya (warga negara

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Cina) dan langsung mulai bekerja sebagai pencuci piring, membantu koki dan masak tempayaki serta nyapu ngepel;

- Bahwa Saksi Eka Kusuma Bimantara bekerja di restoran Spanyol dari pukul 06.00 pagi, kemudian istirahat pukul 05.00 sore sampai dengan 06.00 sore, setelah itu bekerja lagi sampai pukul 06.00 pagi. Adapun untuk tidur disediakan mess, tetapi untuk makan dan minum mencari sendiri atau tidak disediakan;
- Bahwa setelah 2 minggu bekerja, Saksi Eka Kusuma Bimantara melarikan diri dari restoran tersebut dikarenakan Saksi Eka Kusuma Bimantara tereksplorasi yaitu belum mendapatkan gaji selama 2 minggu bekerja dan kerja hampir 24 jam, istirahat kurang lebih 2 jam, dan gaji yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Terdakwa, kemudian Saksi Eka Kusuma Bimantara menginap di Hotel LA ESTRELLA HOME selama seminggu, setelah itu Saksi Eka Kusuma Bimantara menelpon teman Saksi yang bernama Purnama dan saksi Eka Kusuma Bimantara menanyakan apakah ada pekerjaan di Polandia, kemudian sdr. Purnama menjawab "ada". Selanjutnya Saksi Eka Kusuma Bimantara berangkat ke Polandia menggunakan bus selama 2 hari 2 malam. Sesampainya di Polandia Saksi bekerja di pabrik aluminium selama 7 bulan;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2025, pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri;
- Bahwa total biaya pemberangkatan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 36205752223 atas nama KUNALI sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana untuk biaya pemberangkatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan kepada saksi Nur Jaman, biaya paspor, buku pelaut dan BST sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), biaya medical cek up sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



biaya visa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya transpot ke Jakarta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan fee untuk Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sejak bulan April 2024, Terdakwa sudah merekrut 4 (empat) orang dan sesuai perjanjian kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nur Jaman, Terdakwa telah menguruskan visa pelaut sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang;
- Bahwa dari kesepakatan dengan saksi Nur Jaman, Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang apabila Terdakwa bisa mencari orang untuk diberangkatkan ke luar negeri, dimana dalam kurun waktu dari bulan April 2024 sampai dengan Juni 2025, Terdakwa mendapatkan fee perekrutan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dan untuk fee pengurusan visa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang, sehingga total fee yang Terdakwa terima dari saksi Nur Jaman sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian fee perekrutan dari 4 orang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan fee pengurusan visa sebanyak 73 orang sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Mantogoni;
- Bahwa para tenaga kerja yang diberangkatkan oleh Terdakwa tidak melaksanakan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan antara lain:
 - Bahwa para tenaga kerja tidak pernah diberikan pelatihan dan mengikuti uji kompetensi berkaitan dengan pekerjaan di Spanyol;
 - Bahwa para tenaga kerja tidak pernah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja setempat atau pernah mengisi aplikasi SIAP KERJA;
 - Bahwa para tenaga kerja tidak pernah didaftarkan asuransi;
 - Bahwa para tenaga kerja tidak pernah menandatangani kontrak kerja atau perjanjian penempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Jaman dalam memberangkatkan para pekerja Indonesia ke luar negeri secara perorangan dan tidak mempunyai perusahaan yang bergerak untuk menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KUNALI Bin CASMADI bersama dengan saksi NUR JAMAN Bin MA'RUF (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sejak kurun waktu bulan April 2024 hingga bulan Juni 2025 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 hingga tahun 2025, bertempat di Jalan Purbaya RT.004 RW.006, Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Brebes daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan April 2024 di rumah saksi Nur Jaman beralamat di Pasar Batang RT.04 RW.02, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, saksi Nur Jaman dan Terdakwa bersepakat untuk bekerja sama melakukan perekrutan calon tenaga kerja yang tertarik untuk bekerja di Negara Spanyol sebagai pelayan restoran dan anak buah kapal, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Nur Jaman di Brebes tertanggal 29 April 2024, adapun isi dari surat perjanjian kesepakatan tersebut adalah:

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak pertama (NURJAMAN) berniat mau bekerja ke luar negeri sebagai ABK Kapal Ikan Spanyol dengan melalui perantara jasa pembuat visa pihak kedua (KUNALI);
 2. Pihak pertama dan kedua bersepakat untuk biaya jasa proses pembuatan visa pelaut yang harus dibayar pihak pertama kepada pihak kedua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 3. Pihak kedua berjanji sanggup mengerjakan jasa proses pembuatan visa pelaut dalam waktu yang telah ditentukan sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak;
 4. Pihak pertama berjanji tidak menyalahgunakan visa pelaut yang telah dibuat untuk keperluan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku;
 5. Apabila dikemudian hari terjadi tindakan penyalahgunaan visa pelaut oleh pihak pertama untuk hal yang melanggar hukum, maka konsekwensi yang timbul akibat tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama sepenuhnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa menelepon Saksi Mantogoni (ayah dari Saksi Eka Kusuma Bimantara) dan Terdakwa menawarkan job/pekerjaan di restoran di negara Spanyol dijanjikan dengan proses resmi dan pemberangkatan cepat, kemudian Saksi Mantogoni menyampaikannya kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara terkait dengan job/pekerjaan di restoran di negara Spanyol dan Saksi Eka Kusuma Bimantara berminat, selanjutnya Saksi Eka Kusuma Bimantara disuruh ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purbaya RT.004 RW.006, Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi Eka Kusuma Bimantara ditawari job/pekerjaan di restoran yang berada di negara Spanyol dengan gaji 1.200 Euro/bulan sebagai pencuci piring, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Bayar tunai / cash sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dicicil sebanyak 3 kali;

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat paspor dengan biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Membuat visa dengan biaya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 4. Mengumpulkan KTP (asli), KK (asli) dan akte kelahiran (asli);
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan job/pekerjaan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara sebagai karyawan restoran di negara Spanyol dengan gaji 1.200 Euro/bulan dan setelah bekerja selama 3 bulan, akan dibuatkan KTP Spanyol dan apabila lama bekerja bisa diangkat sebagai koki;
 - Bahwa kemudian Saksi Eka Kusuma Bimantara pulang dan meminta pendapat dari Saksi Mantogoni, dimana Saksi Mantogoni menyetujuinya karena tahunya job tersebut resmi;
 - Bahwa selang dua hari, Terdakwa menghubungi Saksi Eka Kusuma Bimantara untuk meminta nomor Saksi Mantogoni, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mantogoni untuk memastikan saksi Eka Kusuma Bimantara ikut mendaftar, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Mantogoni untuk mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 3620575223 atas nama KUNALI untuk membuat paspor;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara diajak oleh Terdakwa untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Cilacap;
 - Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara dibawa oleh Terdakwa ke Klinik Hasela Tegal untuk medical cek up;
 - Bahwa setelah paspor jadi, Saksi Eka Kusuma Bimantara dikabari lagi untuk membuat visa dengan biaya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Saksi Mantogoni langsung mentransfer biaya tersebut ke rekening Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024, Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Jalan Thamrin Jakarta untuk membuat visa. Pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara bahwa yang memberangkatkan ke Spanyol adalah Saksi Nur Jaman sedangkan Terdakwa hanya membuatkan visa saja, dimana visa yang dibuatkan oleh Terdakwa untuk pemberangkatan ke luar negeri adalah Visa C;

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah visa jadi, Saksi Eka Kusuma Bimantara disuruh untuk menunggu pemberangkatan dan sekira tanggal 15 Agustus 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara ditelepon oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 3 September 2024 berangkat ke Spanyol;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil dari rumah menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Spanyol menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan pada saat itu, Saksi Mantogoni dimintai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengurusan tiket dan biaya transport;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2024, sampai di bandara Alicante, Spanyol, Saksi Eka Kusuma Bimantara dijemput oleh ibu Maria dan dibawa di Mess dan tidur selama sehari, dimana ibu Maria memberitahukan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara bahwa gaji 900 Euro/bulan. Selanjutnya Saksi Eka Kusuma Bimantara dibawa dengan menaiki kereta api menuju ke terminal bus Alicante. Sesampainya di terminal bus, Saksi diberi kertas yang bertuliskan alamat restoran tempat Saksi Eka Kusuma Bimantara dipekerjakan. Setelah sampai di alamat tersebut, Saksi dijemput oleh seorang laki laki dan istrinya (warga negara Cina) dan langsung mulai bekerja sebagai pencuci piring, membantu koki dan masak tempayaki serta nyapu ngepel;
- Bahwa Saksi Eka Kusuma Bimantara bekerja di restoran Spanyol dari pukul 06.00 pagi, kemudian istirahat pukul 05.00 sore sampai dengan 06.00 sore, setelah itu bekerja lagi sampai pukul 06.00 pagi. Adapun untuk tidur disediakan mess, tetapi untuk makan dan minum mencari sendiri atau tidak disediakan;
- Bahwa setelah 2 minggu bekerja, Saksi Eka Kusuma Bimantara melarikan diri dari restoran tersebut dikarenakan Saksi Eka Kusuma Bimantara tereksplorasi yaitu belum mendapatkan gaji selama 2 minggu bekerja dan kerja hampir 24 jam, istirahat kurang lebih 2 jam, dan gaji yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Terdakwa, kemudian Saksi Eka Kusuma Bimantara menginap di Hotel LA ESTRELLA

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HOME selama seminggu, setelah itu Saksi Eka Kusuma Bimantara menelpon teman Saksi yang bernama Purnama dan Saksi Eka Kusuma Bimantara menanyakan apakah ada pekerjaan di Polandia, kemudian sdr. Purnama menjawab "ada". Selanjutnya Saksi Eka Kusuma Bimantara berangkat ke Polandia menggunakan bus selama 2 hari 2 malam. Sesampainya di Polandia Saksi bekerja di pabrik aluminium selama 7 bulan;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2025, pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri;
- Bahwa total biaya pemberangkatan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 36205752223 atas nama KUNALI sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana untuk biaya pemberangkatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan kepada Saksi Nur Jaman, biaya paspor, buku pelaut dan BST sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), biaya medical cek up sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), biaya visa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya transpot ke Jakarta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan fee untuk Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan April 2024, Terdakwa sudah merekrut 4 (empat) orang dan sesuai perjanjian kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nur Jaman, Terdakwa telah menguruskan visa pelaut sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang;
- Bahwa dari kesepakatan dengan saksi Nur Jaman, Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang apabila Terdakwa bisa mencari orang untuk diberangkatkan ke luar negeri, dimana dalam kurun waktu dari bulan April 2024 sampai dengan Juni 2025, Terdakwa mendapatkan fee perekrutan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dan untuk fee pengurusan

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang, sehingga total fee yang Terdakwa terima dari saksi Nur Jaman sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian fee perekrutan dari 4 orang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan fee pengurusan visa sebanyak 73 orang sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Mantogoni;

- Bahwa para tenaga kerja yang diberangkatkan oleh Terdakwa tidak melaksanakan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan antara lain:

- Bahwa para tenaga kerja tidak pernah diberikan pelatihan dan mengikuti uji kompetensi berkaitan dengan pekerjaan di Spanyol;
- Bahwa para tenaga kerja tidak pernah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja setempat atau pernah mengisi aplikasi SIAP KERJA;
- Bahwa para tenaga kerja tidak pernah didaftarkan asuransi;
- Bahwa para tenaga kerja tidak pernah menandatangani kontrak kerja atau perjanjian penempatan;

- Bahwa menurut Keterangan Ahli Sdr. Pujiono, S.H., M.H. dari BP3MI, menerangkan bahwa:

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berhak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah:

- a) Badan;
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan PMI;

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berhak atau berwenang menempatkan Warga Negara Indonesia sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah P3MI yang terdaftar dan memiliki izin serta masih mempunyai SIP2MI yang masih berlaku;

- Bahwa berdasarkan data di sistem SISKOP2MI, Terdakwa saksi Nur Jaman tidak terdata sebagai pemilik atau kepala perusahaan penempatan pekerja migran yang memiliki SIP2MI ke Negara Spanyol;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa KUNALI Bin CASMADI bersama dengan saksi NUR JAMAN Bin MA'RUF (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sejak kurun waktu bulan April 2024 hingga bulan Juni 2025 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 hingga tahun 2025, bertempat di Jalan Purbaya RT.004 RW.006, Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Brebes daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yakni (memiliki kompetensi, sehat jasmani dan Rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan) dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan April 2024 di rumah saksi Nur Jaman beralamat di Pasar Batang RT.04 RW.02, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, saksi Nur Jaman

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



dan Terdakwa beseepakat untuk bekerja sama melakukan perekrutan calon tenaga kerja yang tertarik untuk bekerja di negara Spanyol sebagai pelayan restoran dan anak buah kapal, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Nur Jaman di Brebes tertanggal 29 April 2024, adapun isi dari surat perjanjian kesepakatan tersebut adalah:

1. Bahwa pihak pertama (NURJAMAN) berniat mau bekerja ke luar negeri sebagai ABK Kapal Ikan Spanyol dengan melalui perantara jasa pembuat visa pihak kedua (KUNALI);
 2. Pihak pertama dan kedua bersepakat untuk biaya jasa proses pembuatan visa pelaut yang harus dibayar pihak pertama kepada pihak kedua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 3. Pihak kedua berjanji sanggup mengerjakan jasa proses pembuatan visa pelaut dalam waktu yang telah ditentukan sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak;
 4. Pihak pertama berjanji tidak menyalahgunakan visa pelaut yang telah dibuat untuk keperluan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku;
 5. Apabila dikemudian hari terjadi tindakan penyalahgunaan visa pelaut oleh pihak pertama untuk hal yang melanggar hukum, maka konsekwensi yang timbul akibat tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama sepenuhnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, Terdakwa menelepon Saksi Mantogoni (ayah dari Saksi Eka Kusuma Bimantara) dan Terdakwa menawarkan job/pekerjaan di restoran di negara Spanyol dijanjikan dengan proses resmi dan pemberangkatan cepat, kemudian Saksi Mantogoni menyampaikannya kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara terkait dengan job/pekerjaan di restoran di negara Spanyol dan Saksi Eka Kusuma Bimantara berminat, selanjutnya Saksi Eka Kusuma Bimantara disuruh ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purbaya RT.004 RW.006, Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi Eka Kusuma Bimantara

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



ditawari job/pekerjaan di restoran yang berada di negara Spanyol dengan gaji 1.200 Euro/bulan sebagai pencuci piring, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Bayar tunai / cash sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dicicil sebanyak 3 kali;
 2. Membuat paspor dengan biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Membuat visa dengan biaya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 4. Mengumpulkan KTP (asli), KK (asli) dan akte kelahiran (asli);
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan job/pekerjaan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara sebagai karyawan restoran di negara Spanyol dengan gaji 1.200 Euro/bulan dan setelah bekerja selama 3 bulan, akan dibuatkan KTP Spanyol dan apabila lama bekerja bisa diangkat sebagai koki;
 - Bahwa kemudian Saksi Eka Kusuma Bimantara pulang dan meminta pendapat dari Saksi Mantogoni, dimana Saksi Mantogoni menyetujuinya karena tahunya job tersebut resmi;
 - Bahwa selang dua hari, Terdakwa menghubungi Saksi Eka Kusuma Bimantara untuk meminta nomor Saksi Mantogoni, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mantogoni untuk memastikan Saksi Eka Kusuma Bimantara ikut mendaftar, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Mantogoni untuk mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor 3620575223 atas nama KUNALI untuk membuat paspor;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara diajak oleh Terdakwa untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Cilacap;
 - Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara dibawa oleh Terdakwa ke Klinik Hasela Tegal untuk medical cek up;
 - Bahwa setelah paspor jadi, Saksi Eka Kusuma Bimantara dikabari lagi untuk membuat visa dengan biaya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Saksi Mantogoni langsung mentransfer biaya tersebut ke rekening Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2024, Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Jalan Thamrin Jakarta untuk membuat visa. Pada saat

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



itu, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara bahwa yang pemberangkatan ke Spanyol adalah Saksi Nur Jaman sedangkan Terdakwa hanya membuatkan visa saja, dimana visa yang dibuatkan oleh Terdakwa untuk pemberangkatan ke luar negeri adalah Visa C;

- Bahwa setelah visa jadi, Saksi Eka Kusuma Bimantara disuruh untuk menunggu pemberangkatan dan sekira tanggal 15 Agustus 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara ditelepon oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 3 September 2024 berangkat ke Spanyol;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2024, Saksi Eka Kusuma Bimantara dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil dari rumah menuju ke bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Spanyol menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan pada saat itu, Saksi Mantogoni dimintai uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengurusan tiket dan biaya transport;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2024, sampai di bandara Alicante, Spanyol, Saksi Eka Kusuma Bimantara dijemput oleh ibu Maria dan dibawa di Mess dan tidur selama sehari, dimana ibu Maria memberitahukan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara bahwa gaji 900 Euro/bulan. Selanjutnya Saksi Eka Kusuma Bimantara dibawa dengan menaiki kereta api menuju ke terminal bus Alicante. Sesampainya di terminal bus, Saksi diberi kertas yang bertuliskan alamat restoran tempat Saksi Eka Kusuma Bimantara dipekerjakan. Setelah sampai di alamat tersebut, Saksi dijemput oleh seorang laki laki dan istrinya (warga negara Cina) dan langsung mulai bekerja sebagai pencuci piring, membantu koki dan masak tempayaki serta nyapu ngepel;
- Bahwa Saksi Eka Kusuma Bimantara bekerja di restoran Spanyol dari pukul 06.00 pagi, kemudian istirahat pukul 05.00 sore sampai dengan 06.00 sore, setelah itu bekerja lagi sampai pukul 06.00 pagi. Adapun untuk tidur disediakan mess, tetapi untuk makan dan minum mencari sendiri atau tidak disediakan;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 minggu bekerja, Saksi Eka Kusuma Bimantara melarikan diri dari restoran tersebut dikarenakan Saksi Eka Kusuma Bimantara tereksplotasi yaitu belum mendapatkan gaji selama 2 minggu bekerja dan kerja hampir 24 jam, istirahat kurang lebih 2 jam, dan gaji yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Terdakwa, kemudian Saksi Eka Kusuma Bimantara menginap di Hotel LA ESTRELLA HOME selama seminggu, setelah itu Saksi Eka Kusuma Bimantara menelpon teman Saksi yang bernama Purnama dan Saksi Eka Kusuma Bimantara menanyakan apakah ada pekerjaan di Polandia, kemudian sdr. Purnama menjawab "ada". Selanjutnya Saksi Eka Kusuma Bimantara berangkat ke Polandia menggunakan bus selama 2 hari 2 malam. Sesampainya di Polandia Saksi bekerja di pabrik alumunium selama 7 bulan;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2025, pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri;
- Bahwa total biaya pemberangkatan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 36205752223 atas nama KUNALI sebesar Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan secara cash kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana untuk biaya pemberangkatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa setorkan kepada Saksi Nur Jaman, biaya paspor, buku pelaut dan BST sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), biaya medical cek up sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), biaya visa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya transpot ke Jakarta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan fee untuk Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan April 2024, Terdakwa sudah merekrut 4 (empat) orang dan sesuai perjanjian kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Nur Jaman, Terdakwa telah menguruskan visa pelaut sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang;

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari kesepakatan dengan Saksi Nur Jaman, Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang apabila Terdakwa bisa mencari orang untuk diberangkatkan ke luar negeri, dimana dalam kurun waktu dari bulan April 2024 sampai dengan Juni 2025, Terdakwa mendapatkan fee perekrutan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dan untuk fee pengurusan visa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang, sehingga total fee yang Terdakwa terima dari saksi Nur Jaman sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian fee perekrutan dari 4 orang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan fee pengurusan visa sebanyak 73 orang sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Mantogoni;
- Bahwa para tenaga kerja yang diberangkatkan oleh Terdakwa tidak melaksanakan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan antara lain:
 - Bahwa para tenaga kerja tidak pernah diberikan pelatihan dan mengikuti uji kompetensi berkaitan dengan pekerjaan di Spanyol;
 - Bahwa para tenaga kerja tidak pernah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja setempat atau pernah mengisi aplikasi SIAP KERJA;
 - Bahwa para tenaga kerja tidak pernah didaftarkan asuransi;
 - Bahwa para tenaga kerja tidak pernah menandatangani kontrak kerja atau perjanjian penempatan;
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Sdr. Pujiono, S.H., M.H. dari BP3MI, menerangkan bahwa:
Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerangkan “Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”;

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan tentang persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri sebagai berikut:

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas tahun);
 - b) Memiliki kompetensi;
 - c) Sehat jasmani dan rohani;
 - d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 - e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa para tenaga kerja yang telah diberangkatkan Terdakwa dan saksi Nur Jaman tidak mempunyai ID CPMI pada sistem SIAPKERJA.KEMENAKER.GO.ID dan tidak terdaftar dalam SISKOP2MI dan SISKOTKLN, sehingga para tenaga kerja juga tidak mempunyai visa kerja sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja diluar negeri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 27 Maret 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 27 Maret 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 27 Maret 2026 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara elektronik dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes Nomor Register Perkara PDM-01/Bbs/Etl.2/10/2025 tanggal 19 Februari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kunali Bin Casmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, melanggar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kunali Bin Casmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.875.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa membayar restitusi sebesar Rp473.801.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan restitusi tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi restitusi yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, restitusi yang

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buku paspor nomor E8001481 a.n. EKA KUSUMA BIMANTARA;
- 2) 1 (satu) lembar boarding pass tiket Turkish a.n. BIMANTARA EKAKUSUMA;
- 3) 1 (satu) bendel booking tiket Garuda Indonesia a.n. Bimantara/ Eka Kusuma Mr;
- 4) 1 (satu) bendel print out screenshot/ tangkapan layar percakapan whatsapps antara Sdr. EKA KUSUMA BIMANTARA dengan nomor: 083825174458 dengan Sdr. KUNALI dengan nomor: 082138595433 yang diambil dari HP Merk Infinix Hot 10 Play milik Sdr. EKA KUSUMA BIMANTARA;
- 5) 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BCA sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 18 Mei 2024 dengan nama penerima KUNALI, rekening tujuan 362-057-5223;
- 6) 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 05/05/2024 sebesar Rp5.800.000,00 ke 3620575223 KUNALI.

Dikembalikan kepada saksi korban Eka Kusuma Bimantara;

- 7) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 390/SK/VII/2025, tanggal 14 Juli 2025, dan surat pernyataan atas nama ALI SAFI'I;
- 8) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 369/SK/VII/2025, tanggal 7 Juli 2025, 2 (dua) print out bukti transfer dan print out KTP atas nama HENDRO SAPUTRA;
- 9) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 391/SK/VII/2025, tanggal 14 Juli 2025, 2 (dua) print out kwitansi, print out bukti transfer atas nama JENAL;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 314/SK/06/2025, tanggal 26 Juni 2025 dan surat pernyataan atas nama ABDUL ROSYID;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 313/SK/06/2025, tanggal 26 Juni 2025 dan surat pernyataan atas nama MOH AWIK ALFITROH;

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 334/SK/06/2025, tanggal 26 Juni 2025, surat pernyataan atas nama LUTFIE ZEIN ZULFIEQI dan fotocopy kartu keluarga;
 - 13) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 380/SK/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan surat pernyataan atas nama CALIM;
 - 14) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 383/SK/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan surat pernyataan atas nama ACHMAD ABDUL AZIZ;
 - 15) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 379/SK/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan surat pernyataan atas nama DAHUDI;
 - 16) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa Nomor 286/SK/05/2025, tanggal 19 Mei 2025 dan surat pernyataan atas nama EKA KUSUMA BIMANTARA;
- Dikembalikan kepada saksi Sunoko;
- 17) 1(satu) bundel print out daftar penumpang pesawat Garuda Indonesia dari Aplikasi ZIMBRA;
 - 18) 1(satu) bundel print out data reservasi penumpang Garuda Indonesia;
 - 19) 1(satu) lembar surat pernyataan atas nama NUR JAMAN tertanggal Semarang 29 April 2024;
 - 20) 1(satu) lembar surat perjanjian kesepakatan antara Sdr.NUR JAMAN sebagai pihak pertama dengan Sdr.KUNALI sebagai pihak kedua tertanggal Brebes 29 April 2024;
- Tetap terlampir dalam berkas;
- 21) 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas: nama KUNALI Bin CASMADI. dengan No. Rekening 3620575223;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 22) 1(satu) buah handphone merk Samsung A55 5 G. Imei Nomor 356174380537806. Imei Nomor 357298540537 809;
 - 23) 1(satu) buah handphone merk OPPO Reno 11. Seri HMT8T4HQXGSKZXHI. Imei Nomor 864618061106872. Imei Nomor 864618061106864;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kunali Bin Casmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara sejumlah Rp73.797.500,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta kekayaan Terdakwa disita serta dilelang oleh Jaksa untuk melunasi restitusi tersebut, dan apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buku paspor nomor E8001481 a.n Eka Kusuma Bimantara;
 - 2) 1 (satu) lembar boarding pass tiket Turkish a.n. Bimantara Ekakusuma;
 - 3) 1 (satu) bendel booking tiket Garuda Indonesia a.n. Bimantara/ Eka Kusuma Mr;
 - 4) 1 (satu) bendel print out screenshoot/tangkapan layar percakapan whatsapp antara Sdr. Eka Kusuma Bimantara dengan nomor: 083825174458 dengan Sdr. Kunali dengan nomor: 082138595433

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari HP Merk Infinix Hot 10 Play milik Sdr. Eka Kusuma Bimantara;

- 5) 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BCA sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 18 Mei 2024 dengan nama penerima Kunali, rekening tujuan 362-057-5223;
- 6) 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 05/05/2024 sebesar Rp5.800.000,00 ke 3620575223 Kunali;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Kusuma Bimantara;

- 7) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.390/SK/VII/2025, tanggal 14 Juli 2025, dan surat pernyataan atas nama Ali Safi'i;
- 8) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.369/SK/VII/2025, tanggal 07 Juli 2025, 2 (dua) print out bukti transfer dan print out KTP atas nama Hendro Saputra;
- 9) 1(satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.391/SK/VII/2025, tanggal 14 Juli 2025, 2 (dua) print out kwitansi, print out bukti transfer atas nama Jenal;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.314/SK/06/2025, tanggal 26 Juni 2025 dan surat pernyataan atas nama Abdul Rosyid;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.313/SK/06/2025, tanggal 26 Juni 2025 dan surat pernyataan atas nama Moh Awik Alfitroh;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.334/SK/06/2025, tanggal 26 Juni 2025, surat pernyataan atas nama Lutfie Zein Zulfieqi dan fotocopy kartu keluarga;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.380/SK/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan surat pernyataan atas nama Calim;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.383/SK/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan surat pernyataan atas nama Achmad Abdul Aziz;

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.379/SK/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan surat pernyataan atas nama Dahudi;

16) 1 (satu) bundel fotocopy terdiri data korban, surat kuasa No.286/SK/05/2025, tanggal 19 Mei 2025 dan surat pernyataan atas nama Eka Kusuma Bimantara;

Dikembalikan kepada Saksi Sunoko;

17) 1(satu) bundel print out daftar penumpang pesawat Garuda Indonesia dari Aplikasi Zimbra;

18) 1(satu) bundel print out data reservasi penumpang Garuda Indonesia;

19) 1(satu) lembar surat pernyataan atas nama Nur Jaman tertanggal Semarang 29 April 2024;

20) 1(satu) lembar surat perjanjian kesepakatan antara Sdr.Nur Jaman sebagai pihak pertama dengan Sdr.Kunali sebagai pihak kedua tertanggal Brebes 29 April 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

21) 1(satu) buah buku tabungan Bank BCA atas: nama Kunali Bin Casmadi. dengan No. Rekening 3620575223;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

22) 1(satu) buah handphone merk Samsung A55 5 G. Imei Nomor 356174380537806. Imei Nomor 357298540537 809;

23) 1(satu) buah handphone merk Oppo Reno 11. Seri HMT8T4HQXGSKZXHI. Imei Nomor 864618061106872. Imei Nomor 864618061106864;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 5/Akta Pid.Bdg/2026/PN Bbs Jo. Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2026

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2026;

Membaca memori banding tanggal 5 Maret 2026 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 6 Maret 2026 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2026. Atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca pemberitahuan secara elektronik untuk pelaksanaa *inzage* kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 11 Maret 2026, dan atas pemberitahuan *inzage* tersebut Panitera Pengadilan Negeri Brebes membuat akta tidak mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing tertanggal 17 Maret 2026 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, keduanya tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*);

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama keliru dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua karena visa yang digunakan para korban adalah visa C (turis) bukan visa D (kerja);
2. Adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana pokok dimana dalam Pasal 4 Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan Hakim

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana pokok penjara saja terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa ada pidana denda;

3. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama memerintahkan Terdakwa membayar restitusi hanya sebesar Rp73.797.500,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan pertimbangan yang hadir dalam persidangan hanya saksi Eka Kusuma Bimantara saja, dimana berdasarkan laporan penilaian restitusi dari LPSK ada 6 korban yang mengalami penderitaan dengan total nilai restitusi LPSK sebesar Rp473.801.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah), biarpun korban lain tidak bisa hadir tapi sudah di BAP dalam proses penghitungan restitusi yang dilakukan oleh Tim Penilai Restitusi LPSK sehingga keterangannya menjadi fakta hukum, serta sudah menjadi haknya korban untuk mendapat restitusi vide Pasal 178 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara tersebut untuk memutus:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026;
3. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Kunali Bin Casmadi sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum Nomor Register PDM-01/Bbs/Etl.2/10/2025 tanggal 19 Februari 2026;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026 serta memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026 adalah sudah tepat

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena semua sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan penahanan Terdakwa maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs tanggal 2 Maret 2026, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 13 April 2026 oleh Supraja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suko Priyowidodo, S.H. dan Suyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Ttd

SUYADI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

SUPRAJA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SRI LESTARI, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 491/PID.SUS/2026/PT SMG